

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 190/2541 พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์
นายสุรเชษฐ์ จาดฤทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 60, มาตรา 69, มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 299

จำเลยเจตนายิงผู้เสียหายที่ 1 เนื่องจากจำเลยถูกผู้เสียหายที่ 1 กับพวก เข้ามา
กลุ่มรุมทำร้ายจำเลยก่อน จำเลยยอมมีสิทธิป้องกันตัวเองเพื่อมิให้ถูกทำร้าย แต่การ
ที่จำเลยใช้ปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงยิงผู้เสียหายที่ 1 หลายนัด โดยผู้เสียหายที่ 1 มี
เพียงก้อนหินและไม่ปรากฏว่า พวกผู้เสียหายที่ 1 มีอาวุธ กระสุนปืนที่จำเลยยิงถูกผู้
เสียหายที่ 1 ที่บันเอวด้านซ้าย สะโพกด้านซ้ายและด้านขวา จนผู้เสียหายที่ 1 ได้รับ
อันตรายสาหัส ถ้าผู้เสียหายที่ 1 ไม่ได้รับการรักษาทันที่อาจถึงแก่ความตายได้
นอกจากนี้กระสุนปืนยังพลาดไปถูกผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 จนเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่กายของผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 ดังนั้นนับว่าเป็นการกระทำเกินกว่ากรณี
แห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันการทำของจำเลยจึงเป็นความผิดข้อหา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุ

ความผิดตาม ป.อ.มาตรา 299 ต้องเป็นกรณีชุลมุนต่อสู้กันระหว่างบุคคลตั้งแต่
สามคนขึ้นไป และมีบุคคลได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งหมายถึงกรณีที่ไม่ทราบว่ามีผู้ใดหรือ
ผู้ใดร่วมกับใครทำร้ายจนได้รับอันตรายสาหัส

ความผิดตาม ป.อ.มาตรา 299 ต้องเป็นกรณีชุลมุนต่อสู้กันระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และมีบุคคลได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งหมายถึงกรณีที่ไม่ทราบว่ามีผู้ใดหรือผู้ใดร่วมกับใครทำร้ายจนได้รับอันตรายสาหัส

(พิชัย เตโชพิทยาอุล-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ชวลิต ธรรมฤาษ)

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ - นายประสารณ์ ตั้งศิริมงคล
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายปรีดี รุ่งวิสัย

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>